



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número: DI-2025-17-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 22 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2053 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-93390998- -APN-DR#CNDC, caratulado "Grupo ST S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442" (CONC. 2053).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 22 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 25 de agosto de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM S.A. ("MEGA QM") por parte de GRUPO ST S.A ("GST"), mediante un Acuerdo de Compraventa de Acciones del 18 de agosto de 2025.

Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre MEGA QM era ejercido por PUENTE ASSET MANAGEMENT LTD. y GST. De esta manera, la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre MEGA QM, pasando de un control conjunto a uno exclusivo por parte de GST, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. b), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 22 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM por parte de GST, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del precio de la Transacción informado en el Anexo 3 – Confidencial, así como también del Acuerdo de Compraventa de Acciones adjunto en el Anexo 4 – Confidencial, ambos de la presentación del 25 de agosto de 2025, estableciendo que es información sensible para las partes y presentando un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

A su vez, la notificante solicitó la exención de presentar la traducción pública y completa respecto del Anexo 7.14 - últimos estados contables de Crown Point Energy- y fundamentó dicha solicitud estableciendo que Crown Point Energy es una sociedad extranjera constituida de acuerdo a las leyes de Canadá cuya actividad consiste en exploración y explotación de petróleo y gas, por lo tanto, sus estados contables no son de utilidad a los efectos del análisis de defensa de la competencia de la transacción y acompañaron una traducción pública al español de (a) estado de resultados; (b) estado de situación patrimonial; y (c) sección referida a sociedades controladas, controlantes, vinculadas y/o partes relacionadas.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM S.A. (“MEGA QM”) por parte de GRUPO ST S.A, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Concédase la confidencialidad solicitada respecto del precio de la Transacción informado en el Anexo 3 – Confidencial, así como también del Acuerdo de Compraventa de Acciones adjunto en el Anexo 4 – Confidencial, ambos de la presentación de la presentación del 25 de agosto del 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°. - Concédase las dispensas de traducción respecto del Anexo 7.14 -últimos estados contables de Crown Point Energy-considerando suficientes las traducciones presentadas para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-141551801-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a GRUPO ST S.A.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.22 15:50:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-93390998- -APN-DR#CNDC, caratulado "*Grupo ST S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442* " (CONC. 2053).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM S.A. ("MEGA QM") por parte de GRUPO ST S.A. ("GST").
2. La transacción se implementó por medio de un *Acuerdo de Compraventa de Acciones* del 18 de agosto de 2025.
3. GST es un holding de servicios financieros de Argentina. Sus accionistas son: Pablo Bernardo PERALTA (50,00%) y Roberto DOMÍNGUEZ (50,00%).
4. MEGA QM es una sociedad anónima cuya actividad principal es la administración de fondos comunes de inversión ("FCI") en carácter de sociedad gerente.
5. PUENTE ASSET MANAGEMENT LTD. ("PUENTE"), la vendedora, es una firma que se dedica a la gestión patrimonial y mercado de capitales.¹
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de agosto de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 25 de agosto de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 25 de agosto de 2025, se notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

¹ <https://www.puentenet.com/nosotros>

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "*A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado*

10. El 29 de agosto de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Dirección Nacional de Concentraciones Económicas (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación y que el mismo quedaba suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
11. Esta DNCE solicitó al Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) y a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17° de la LDC. La CNV dio respuesta y no objetó la operación. El BCRA no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
12. El 9 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM por parte de GST.
15. Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre MEGA QM era ejercido por PUENTE y GST. De esta manera, la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre MEGA QM, pasando de un control conjunto a uno exclusivo por parte de GST, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.
16. La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. b), del del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).
17. En función de lo expuesto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

18. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo de Compra-venta de Acciones.
19. La Cláusula de No Competencia, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que la vendedora se compromete —por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no ofrecer productos o servicios relacionados a las actividades económicas que ofrece la Objeto de la operación, es decir, la administración de fondos comunes de inversión.
20. Esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

21. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO, al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. b) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“[L]as que implican un cambio en la naturaleza del control sobre la Objeto de la operación, de forma tal que se pasa de una situación de control conjunto a una de control exclusivo, y ello siempre que el control exclusivo fuese adquirido por uno de los controlantes preexistentes al perfeccionamiento de la transacción notificada”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
22. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
23. Por ello, se recomienda a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEGA QM S.A. por parte de GRUPO ST S.A, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-141551801-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 22 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2053 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 14:03:59 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 14:47:18 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia